

Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 83	**Ausgegeben zu Dresden am** 14. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

14. Oktober 2026	**Gesetz zur Gewährleistung kostenfreier Kindheit und sozialer Teilhabe**	**Seite** 2

Gesetz

zur Gewährleistung kostenfreier Kindheit und sozialer Teilhabe

vom 14. Oktober 2026

Die Volkskammer hat am 12. Oktober 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Gesetz über den Teilhabepass und Teilhabeleistungen im Freistaat Ostdeutschland (Ostdeutsches Teilhabegesetz – OstTeilhG)

Abschnitt 1
Teilhabepass Ost und Sozialpass Ost

§ 1
Teilhabepass Ost

(1) Für den Nachweis von Berechtigungen nach diesem Gesetz und nach anderen landesrechtlichen Vorschriften wird der Teilhabepass Ost ausgegeben.

(2) Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet und ihre Hauptwohnung im Freistaat Ostdeutschland haben, erhalten den Teilhabepass Ost von Amts wegen und unentgeltlich.

(3) Andere Personen erhalten den Teilhabepass Ost unentgeltlich, wenn ihnen

1. ein Sozialpass Ost nach § 2 zusteht oder
2. nach einer anderen landesrechtlichen Vorschrift eine über den Teilhabepass Ost nachzuweisende Berechtigung zusteht.

(4) Der Teilhabepass Ost wird in digitaler Form bereitgestellt. Auf Verlangen ist zusätzlich ein analoger Nachweis auszugeben. Die Inanspruchnahme einer Berechtigung darf nicht von der Nutzung der digitalen Form abhängig gemacht werden.

(5) Eine Berechtigung kann auch auf andere geeignete Weise nachgewiesen werden.

(6) Andere landesrechtlich geregelte Berechtigungsnachweise können nach Maßgabe der für sie geltenden Vorschriften als Berechtigungsmerkmale auf dem Teilhabepass Ost geführt werden.

§ 2

Sozialpass Ost

(1) Anspruch auf den Sozialpass Ost haben Personen mit Hauptwohnung im Freistaat Ostdeutschland, die

1. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch,
2. Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch,
3. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,
4. Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz,
5. Kinderzuschlag nach § 6a des Bundeskindergeldgesetzes,
6. Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz oder
7. Berufsausbildungsbeihilfe nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch

beziehen.

(2) Personen, die bei der Bewilligung einer Leistung nach Absatz 1 Nummer 4 oder 5 als Haushaltsmitglied berücksichtigt werden, sind anspruchsberechtigt.

(3) Der Sozialpass Ost gilt für die Dauer des Leistungszeitraums, auf dem die Anspruchsberechtigung beruht. Ist der Leistungszeitraum nicht bestimmt, gilt der Sozialpass Ost für das aktuelle Kalenderjahr. Ist über einen vor Ablauf des Leistungszeitraums gestellten Antrag auf Weiterbewilligung noch nicht entschieden, kann die Geltungsdauer um höchstens drei Monate verlängert werden.

(4) Der Sozialpass Ost wird als Berechtigungsmerkmal auf dem Teilhabepass Ost geführt. Aus dem gegenüber eine:r Leistungserbringer:in

verwendeten Nachweis darf nicht hervorgehen, auf welcher der in Absatz 1 genannten Leistungen die Anspruchsberechtigung beruht.

§ 3

Zuständige Stelle und Verfahren

(1) Zuständige Stelle für die Ausstellung und Verwaltung des Teilhabepasses Ost sowie für die Feststellung der Anspruchsberechtigung nach § 2 ist das zuständige Staatssekretariat.

(2) Die zuständige Stelle stellt die Voraussetzungen für die Ausstellung des Teilhabepasses Ost und die Anspruchsberechtigung nach § 2 von Amts wegen fest, soweit ihr die hierfür erforderlichen Angaben rechtmäßig vorliegen oder rechtmäßig übermittelt werden dürfen.

(3) Liegen der zuständigen Stelle die erforderlichen Angaben nicht vor und dürfen sie ihr nicht übermittelt werden, kann sie die Vorlage der zur Feststellung erforderlichen Nachweise verlangen. Für die Feststellung der Anspruchsberechtigung nach § 2 genügt insbesondere die Vorlage eines gültigen Bescheides über eine Leistung nach § 2 Absatz 1.

(4) Angaben oder Nachweise dürfen nicht erneut verlangt werden, soweit sie der zuständigen Stelle bereits vorliegen und weiterhin geeignet sind, die maßgeblichen Tatsachen nachzuweisen.

(5) Für die Ausstellung, Verlängerung, Sperrung und den Ersatz des Teilhabepasses Ost sowie für die Feststellung der Anspruchsberechtigung nach § 2 werden keine Gebühren und Auslagen erhoben.

§ 4

Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Die zuständige Stelle darf personenbezogene Daten verarbeiten, soweit dies erforderlich ist

1. zur Ausstellung und Verwaltung des Teilhabepasses Ost,
2. zur Feststellung und Verwaltung der auf ihm geführten Berechtigungen,

3. zur Prüfung der Anspruchsberechtigung nach § 2 oder
4. zur Abrechnung von Leistungen nach diesem Gesetz.

Zu diesem Zweck dürfen insbesondere verarbeitet werden:

1. Name,
2. Geburtsdatum,
3. Anschrift der Hauptwohnung,
4. Passnummer und technische Kennungen,
5. Art der auf dem Teilhabepass geführten Berechtigung sowie
6. Beginn und Ende ihrer Geltungsdauer.

(2) Behörden des Freistaates Ostdeutschland und kommunale Behörden dürfen der zuständigen Stelle die in Absatz 1 genannten Daten übermitteln, soweit

1. die Übermittlung zur Feststellung einer Berechtigung nach diesem Gesetz erforderlich ist und
2. Rechtsvorschriften über die Geheimhaltung oder den Schutz personenbezogener Daten der Übermittlung nicht entgegenstehen.

(3) Bei einer Anspruchsberechtigung nach § 2 darf nach Abschluss der Prüfung nur gespeichert werden, dass die Anspruchsberechtigung besteht sowie wann ihre Geltungsdauer beginnt und endet. Angaben darüber, auf welcher Leistung nach § 2 Absatz 1 die Berechtigung beruht, sind zu löschen, sobald sie für die Feststellung der Anspruchsberechtigung nicht mehr erforderlich sind.

(4) Leistungserbringer:innen dürfen durch den Teilhabepass Ost nur feststellen,

1. ob die für eine bestimmte Leistung erforderliche Berechtigung besteht und
2. soweit dies für die Abrechnung erforderlich ist, welche Leistung in Anspruch genommen worden ist.

Andere Berechtigungen dürfen ihnen nicht offengelegt werden.

(5) Daten über die Inanspruchnahme von Leistungen dürfen nur verarbeitet werden, soweit dies für deren Abrechnung, Prüfung

oder Rückabwicklung erforderlich ist.

(6) Personenbezogene Daten sind spätestens sechs Monate nach Ablauf der letzten auf dem Teilhabepass Ost geführten Berechtigung zu löschen, soweit sie nicht zur Abrechnung oder Rückabwicklung einer Leistung weiterhin erforderlich sind oder eine andere Rechtsvorschrift ihre weitere Speicherung verlangt.

(7) Die Verarbeitung der nach diesem Gesetz erhobenen Daten zu Werbezwecken, zur Erstellung kommerzieller Nutzungsprofile oder zur automatisierten Bewertung des Verhaltens der betroffenen Person ist unzulässig.

Abschnitt 2
Teilhabeleistungen

§ 5
Unentgeltlicher Zugang zu Kultureinrichtungen

(1) Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie Inhaber:innen eines gültigen Sozialpasses Ost erhalten unentgeltlichen Zugang zu den allgemein zugänglichen Angeboten der Museen, Gedenkstätten, Ausstellungen und Bibliotheken in Trägerschaft des Freistaates Ostdeutschland.

(2) Zuwendungen des Freistaates zur institutionellen Förderung öffentlicher oder gemeinnütziger Museen, Gedenkstätten, Ausstellungen und Bibliotheken sind mit der Auflage zu verbinden, den in Absatz 1 genannten Personen unentgeltlichen Zugang zu den allgemein zugänglichen Angeboten zu gewähren. Die Auflage kann Ausnahmen für Veranstaltungen vorsehen, deren Durchführung überwiegend aus Leistungen Dritter finanziert wird oder bei denen Rechte Dritter einer unentgeltlichen Nutzung entgegenstehen.

(3) Absatz 1 und Auflagen nach Absatz 2 erstrecken sich nicht auf Entgelte für individuell veranlasste Leistungen, insbesondere für die Herstellung von Reproduktionen, den Versand von Gegenständen oder andere gesondert beauftragte Dienstleistungen.

§ 6
Familienservicestellen

(1) Jeder örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe unterhält mindestens eine Familienservicestelle.

(2) Die Familienservicestelle berät und unterstützt unentgeltlich insbesondere

1. bei der Inanspruchnahme von Leistungen für Kinder und Familien,
2. in Angelegenheiten der Kindertagesbetreuung und Schule,
3. bei der Ausstellung und Nutzung des Teilhabepasses Ost und des Sozialpasses Ost,
4. beim Zugang zu Kultur-, Sport- und Freizeitangeboten,
5. bei der Beantragung von Sozial- und Familienleistungen sowie
6. bei der Vermittlung an andere zuständige Beratungs- und Unterstützungsstellen.

(3) Mehrere örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe können die Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2 gemeinsam erfüllen, wenn die Erreichbarkeit der Familienservicestellen hierdurch nicht wesentlich verschlechtert wird.

§ 7
Jugendorte

(1) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellen im Rahmen der Jugendhilfeplanung sicher, dass in jedem Planungsraum mindestens ein Jugendort zur Verfügung steht.

(2) Ein Jugendort im Sinne des Absatzes 1 muss

1. ohne Mitgliedschaft zugänglich sein,
2. ohne Verpflichtung zum Erwerb von Waren oder Dienstleistungen genutzt werden können,
3. ohne Benutzungsentgelt zugänglich sein und
4. außerhalb der Unterrichtszeiten regelmäßig an mindestens drei Tagen je Woche geöffnet sein.

(3) Einrichtungen und Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit können als Jugendorte nach Absatz 1 berücksichtigt werden.

(4) Die Planungsräume sind so zu bilden, dass Jugendorte unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse für Kinder und Jugendliche in zumutbarer Weise erreichbar sind.

(5) Ein Anspruch auf Nutzung einer bestimmten Einrichtung oder auf Durchführung einer bestimmten Veranstaltung besteht nicht.

Abschnitt 3
Finanzierung und Durchführung

§ 8
Kostenausgleich und Teilnahme weiterer Einrichtungen

(1) Der Freistaat Ostdeutschland erstattet den kommunalen Aufgabenträgern die notwendigen Mehraufwendungen, die ihnen unmittelbar durch die Erfüllung der Pflichten nach den §§ 6 und 7 entstehen.

(2) Kommunale und gemeinnützige Kultur-, Bildungs-, Sport- und Freizeiteinrichtungen können sich durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Freistaat Ostdeutschland an den über den Teilhabepass Ost zugänglichen Leistungen beteiligen. Die Vereinbarung bestimmt

1. die erfassten Leistungen,
2. die Berechtigungen für deren Inanspruchnahme und
3. Art und Umfang des Ausgleichs für unentgeltlich oder ermäßigt erbrachte Leistungen.

(3) Soweit Leistungen nach Absatz 2 unter Verwendung des Teilhabepasses Ost abgerechnet werden, dürfen der Leistungserbringerin oder dem Leistungserbringer nur die nach § 4 Absatz 4 zulässigen Angaben übermittelt werden.

§ 9
Verordnungsermächtigung

(1) Der Staatsrat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen zu erlassen über

1. Form, technische Ausgestaltung, Ausstellung, Geltungsdauer, Sperrung und Ersatz des Teilhabepasses Ost,

2. die Führung von Berechtigungsmerkmalen auf dem Teilhabepass Ost,
3. das Verfahren zur Feststellung der Anspruchsberechtigung nach § 2 einschließlich der zulässigen Nachweisformen,
4. die technischen Verfahren zur Prüfung von Berechtigungen durch Leistungserbringer:innen sowie
5. die zur Gewährleistung von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten erforderlichen technischen und organisatorischen Anforderungen.

Durch eine Rechtsverordnung nach Satz 1 dürfen die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Berechtigung weder erweitert noch eingeschränkt werden.

(2) Der Staatsrat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen über die Erstattung nach § 8 Absatz 1 zu erlassen, insbesondere über

1. die Ermittlung der erstattungsfähigen Mehraufwendungen,
2. die Bildung von Pauschalen,
3. das Abrechnungsverfahren und
4. die erforderlichen Nachweise.

(3) Der Staatsrat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen über Vereinbarungen nach § 8 Absatz 2 und deren Abrechnung zu erlassen, insbesondere über

1. Mindestanforderungen an die teilnehmenden Einrichtungen,
2. die technische Abrechnung über den Teilhabepass Ost und
3. die Ermittlung und Auszahlung von Ausgleichsbeträgen.

(4) Der Staatsrat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung eine andere Behörde des Freistaates Ostdeutschland als zuständige Stelle nach § 3 Absatz 1 zu bestimmen.

§ 10
Übergangsvorschriften

(1) Die zuständige Stelle trifft die technischen und organisatorischen Vorkehrungen, die erforderlich sind, um den Teilhabepass Ost ab dem 1. Januar 2027 auszugeben und zu nutzen.

(2) Landesrechtliche Berechtigungsnachweise, die vor dem 1. Januar 2027 ausgegeben worden sind, bleiben bis zum Ablauf ihrer jeweiligen Geltungsdauer wirksam. Sie können vor Ablauf ihrer Geltungsdauer durch ein entsprechendes Berechtigungsmerkmal auf dem Teilhabepass Ost ersetzt werden.

(3) Die Verpflichtung nach § 6 Absatz 1 ist spätestens ab dem 1. Juli 2027 zu erfüllen. Am 1. Januar 2027 bestehende Beratungsstellen können zur Erfüllung der Verpflichtung herangezogen werden, wenn sie die Aufgaben nach § 6 Absatz 2 wahrnehmen.

(4) Die Jugendhilfeplanung ist bis zum 30. Juni 2027 an § 7 anzupassen. Die Jugendorte nach § 7 Absatz 1 sind spätestens ab dem 1. Januar 2028 bereitzustellen.

Artikel 2
Änderung des Gesetzes über Kindertagesbetreuung

Das Ostdeutsche Gesetz zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20. Juli 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 55) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 14 Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Die Kosten für die Kindertagespflege werden durch die Gemeinde unter Einbeziehung des Landeszuschusses aufgebracht.“

2. § 15 wird wie folgt gefasst:

„§ 15
Beitragsfreiheit

(1) Für die Inanspruchnahme von Angeboten der Kindertagesbetreuung nach diesem Gesetz dürfen von den Erziehungsberechtigten

keine Elternbeiträge, Benutzungsgebühren oder sonstigen Entgelte erhoben werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen Entgelte für zusätzliche Leistungen erhoben werden, die nicht Bestandteil des regelmäßigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebots sind und auf ausdrücklichen Wunsch der Erziehungsberechtigten zusätzlich erbracht werden. Die Aufnahme, Betreuung oder gleichberechtigte Teilnahme eines Kindes am regelmäßigen Angebot darf von der Inanspruchnahme einer zusätzlichen Leistung nicht abhängig gemacht werden. § 16a bleibt unberührt."

3. Nach § 16 wird folgender § 16a eingefügt:

„§ 16a
Unentgeltliche Verpflegung

(1) Die während der vereinbarten Betreuungszeit im Rahmen des regelmäßigen Angebots bereitgestellte Verpflegung einschließlich der Getränke ist für die betreuten Kinder unentgeltlich.

(2) Umfasst die Betreuung die Mittagszeit, ist ein altersangemessenes vollwertiges Mittagessen bereitzustellen. Soweit Frühstück oder Zwischenverpflegung Bestandteil des regelmäßigen Angebots sind, werden auch diese unentgeltlich bereitgestellt.

(3) Medizinisch erforderliche besondere Ernährungsbedarfe sind im Rahmen des Zumutbaren zu berücksichtigen. Für eine hiernach erforderliche besondere Verpflegung darf kein zusätzliches Entgelt verlangt werden.

(4) Der Freistaat trägt die notwendigen Mehraufwendungen, die den Trägern der Kindertagesbetreuung durch die Absätze 1 bis 3 entstehen. Die Abrechnung erfolgt grundsätzlich über die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Der Staatsrat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere über Umfang, Pauschalierung, Abrechnung und Erstattung der Aufwendungen zu regeln.“

4. In § 17 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „nicht durch Landeszuschuss und Elternbeitrag abgedeckten“ durch die Wörter „nicht durch Landeszuschuss abgedeckten“ ersetzt.
5. § 18 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Der Zuschuss beträgt 54 Prozent der angemessenen Personalkosten.“

Artikel 3
Änderung des Ostdeutschen Schulgesetzes

Das Schulgesetz für den Freistaat Ostdeutschland in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. September 2018 (SächsGVBl. S. 648), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Juli 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 52) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 38b werden die folgenden §§ 38c bis 38f eingefügt:

„§ 38c
Unentgeltliche Schulverpflegung

(1) Schüler:innen öffentlicher Schulen haben Anspruch auf unentgeltliche Schulverpflegung nach Maßgabe der folgenden Absätze.

(2) An jedem Unterrichtstag ist ein angemessenes Schulfrühstück anzubieten. Erstreckt sich der Unterricht oder ein schulisches Betreuungsangebot regelmäßig über die Mittagszeit, ist zusätzlich

mindestens ein vollwertiges warmes Mittagessen anzubieten. Trinkwasser ist während des gesamten Schultages unentgeltlich bereitzustellen.

(3) Die Teilnahme an der Schulverpflegung ist freiwillig. Mindestens ein vollwertiges veganes Angebot ist vorzuhalten. Medizinisch erforderliche besondere Ernährungsbedarfe sind im Rahmen des Zumutbaren zu berücksichtigen.

(4) Für die Leistungen nach den Absätzen 1 bis 3 dürfen von Schüler:innen oder deren Erziehungsberechtigten keine Entgelte erhoben werden.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für staatlich anerkannte Schulen in freier Trägerschaft entsprechend, soweit diese Finanzhilfe des Freistaates erhalten.

§ 38d
Kostenfreiheit schulischer Veranstaltungen

(1) Für die Teilnahme an verpflichtenden oder von der Schule als Schulveranstaltung genehmigten

1. Wandertagen,
2. Exkursionen,
3. Museums-, Gedenkstätten-, Theater- und vergleichbaren Bildungsbesuchen,
4. Klassen- und Kursfahrten sowie
5. sonstigen außerunterrichtlichen Bildungsveranstaltungen

dürfen von Schüler:innen oder deren Erziehungsberechtigten keine Teilnahmeentgelte verlangt werden.

(2) Die Kostenfreiheit umfasst die zur Durchführung der Schulveranstaltung notwendigen und

angemessenen Fahrt-, Eintritts-, Übernachtungs- und Programmkosten. Die nach § 38f Absatz 2 Nummer 3 festgelegten Höchstbeträge sind bei der Planung und Genehmigung von Schulveranstaltungen zu beachten. Eine Schulveranstaltung, deren Kosten diese Höchstbeträge überschreiten, darf nur genehmigt werden, wenn die Deckung der Mehrkosten durch eine zusätzliche Erstattung oder durch andere hierfür verfügbare Mittel sichergestellt ist. Die Teilnahme darf weder von einer Zahlung noch von einer Spende der Schüler:innen oder ihrer Erziehungsberechtigten abhängig gemacht werden.

(3) Persönliche Ausgaben, die nicht zur Durchführung der Schulveranstaltung erforderlich sind, werden nicht übernommen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für staatlich anerkannte Schulen in freier Trägerschaft entsprechend, soweit diese Finanzhilfe des Freistaates erhalten.

§ 38e
Unentgeltliche Hygieneartikel

(1) Öffentliche Schulen stellen Schüler:innen Menstruationsprodukte sowie grundlegende Hygieneartikel für den unmittelbaren persönlichen Bedarf unentgeltlich und in geeigneter Weise zugänglich zur Verfügung.

(2) Die Inanspruchnahme erfolgt ohne personenbezogene Erfassung.

(3) § 38c Absatz 5 gilt entsprechend.

§ 38f
Finanzierung und Verordnungsermächtigung

(1) Der Freistaat trägt die notwendigen Mehraufwendungen der Schulträger und der nach §§ 38c bis 38e einbezogenen Schulen in freier Trägerschaft, die unmittelbar durch die Erfüllung der §§ 38c bis 38e entstehen.

(2) Der Staatsrat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere zu regeln über

1. Mindestumfang und Qualitätsanforderungen der Schulverpflegung,
2. die Berücksichtigung besonderer Ernährungsbedarfe,
3. angemessene Höchstbeträge für Schulveranstaltungen,
4. Art und Mindestumfang der nach § 38e bereitzustellenden Hygieneartikel sowie
5. Berechnung, Pauschalierung, Nachweis, Abrechnung und Erstattung der Aufwendungen nach Absatz 1.“

Artikel 4
Änderung des Ostdeutschen Hochschulgesetzes

Das Ostdeutsche Hochschulgesetz vom 31. Mai 2023 (SächsGVBl. S. 329), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 20. Juli 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 55) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

Nach § 118 Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:

„(4a) Die Studentenwerke haben in ihren Mensen an jedem regulären Öffnungstag mindestens ein vollwertiges Grundgericht zu einem Entgelt von höchstens 2,50 Euro anzubieten. Für Inhaber:innen eines gültigen Sozialpasses Ost nach § 2 des Ostdeutschen

Teilhabegesetzes ist ein Grundgericht je regulärem Öffnungstag unentgeltlich. Das nach Satz 2 gewährte Grundgericht darf sich hinsichtlich Menge und Qualität nicht von dem nach Satz 1 angebotenen Grundgericht unterscheiden. Trinkwasser ist in den Mensen unentgeltlich bereitzustellen. Der Freistaat gleicht den Studentenwerken die durch Satz 2 entstehenden notwendigen Mindereinnahmen aus. Der Staatsrat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere über die Anforderungen an das Grundgericht, den Nachweis der Berechtigung sowie die Berechnung, Abrechnung und Erstattung der Mindereinnahmen zu regeln.“

Artikel 5
Änderung des Ostdeutschen Sportfördergesetzes

Das Ostdeutsche Sportfördergesetz vom 20. Juli 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 52) wird wie folgt geändert:

1. § 7 wird wie folgt gefasst:

„§ 7
Landessportpass Ost

(1) Der Landessportpass Ost wird als Sportmodul des Teilhabepasses Ost nach § 1 des Ostdeutschen Teilhabegesetzes geführt. Personen, die keinen Teilhabepass Ost besitzen, erhalten das Sportmodul auf Verlangen als eigenständigen Nachweis.

(2) Der Landessportpass Ost gewährt nach Maßgabe der verfügbaren Haushaltsmittel

1. Zuschüsse zu Mitgliedsbeiträgen in gemeinnützigen Sportvereinen,
2. Zuschüsse zu notwendiger Sportausrüstung,
3. die Übernahme von Nutzungsentgelten für kommunale Sportstätten,
4. die Übernahme von Eintrittsentgelten für öffentliche Schwimmhallen

und von Gebühren für Schwimmunterricht sowie

5. Fahrtkostenzuschüsse zu anerkannten Sportangeboten.

(3) Anspruchsberechtigt sind Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sowie Personen, die sich noch im ersten Bildungsweg befinden. Für Kinder und Jugendliche sind die Leistungen nach Absatz 2 Nummer 3 und 4 grundsätzlich vollständig zu übernehmen.

(4) Der Staatsrat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere, insbesondere zu Leistungsvoraussetzungen, Leistungsumfang, Höchstbeträgen, Verfahren, Nachweisen und Abrechnung, zu regeln.

(5) Vor dem 1. Januar 2027 ausgegebene Landessportpässe Ost bleiben bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit wirksam.“

2. § 42 wird wie folgt gefasst:

„§ 42
Kostenfreier Zugang für Kinder und Jugendliche

(1) Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres erhalten zu öffentlichen Sportstätten für die nichtkommerzielle sportliche Nutzung kostenfreien Zugang, soweit die Sportstätte durch Landesmittel nach diesem Gesetz gefördert wird. Der kostenfreie Zugang darf nicht von einer Vereinsmitgliedschaft abhängig gemacht werden.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Eintrittsentgelte zu kommerziellen Sportveranstaltungen.

(3) Der Freistaat erstattet den Trägern der Sportstätten die notwendigen Mindereinnahmen, soweit diese nicht bereits durch

eine Förderung nach diesem Gesetz ausgeglichen sind. Das Nähere kann der Staatsrat durch Rechtsverordnung regeln.“

Artikel 6
Änderung des Ostdeutschen Kulturpassgesetzes

Das Ostdeutsche Kulturpassgesetz vom 23. März 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 30) wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter „auf Antrag“ durch die Wörter „von Amts wegen“ ersetzt.
2. In § 1 Absatz 3 werden die Wörter „der antragstellenden Person“ durch die Wörter „der anspruchsberechtigten Person“ ersetzt.
3. Dem § 2 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

   „Der Kulturpass wird als Kulturmodul des Teilhabepasses Ost nach § 1 des Ostdeutschen Teilhabegesetzes bereitgestellt; auf Verlangen ist ein eigenständiger Nachweis auszugeben.“

4. § 5 wird wie folgt gefasst:

„§ 5
Freischaltung und Nachweis

(1) Die zuständige Stelle stellt die Anspruchsvoraussetzungen nach § 1 von Amts wegen fest und schaltet den Kulturpass frei.

(2) Die zuständige Stelle darf die für die Feststellung der Anspruchsvoraussetzungen und die Freischaltung erforderlichen personenbezogenen Daten nach Maßgabe des § 8 verarbeiten.

(3) Soweit die Anspruchsvoraussetzungen nicht von Amts wegen festgestellt werden können, kann die betroffene Person die erforderlichen Angaben und Nachweise formlos übermitteln. Identität, Geburtsdatum und das Bestehen einer

Hauptwohnung im Freistaat Ostdeutschland dürfen nur insoweit nachzuweisen verlangt werden, als die erforderlichen Angaben der zuständigen Stelle nicht bereits rechtmäßig vorliegen oder von einer anderen Behörde rechtmäßig abgerufen werden dürfen.

(4) Das Nähere zum Verfahren der Feststellung der Anspruchsvoraussetzungen und der Freischaltung sowie zu den Nachweisen regelt die Rechtsverordnung nach § 10.“

5. § 7 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Gewährung des Kulturpasses ist zurückzunehmen oder zu widerrufen, soweit die Voraussetzungen des § 1 nicht vorgelegen haben oder nachträglich weggefallen sind.“

6. In § 8 Absatz 2 wird das Wort „Antragstellung“ durch die Wörter „Feststellung der Anspruchsvoraussetzungen“ ersetzt.
7. In § 10 Nummer 6 wird das Wort „Antragsverfahren“ durch die Wörter „Verfahren der Feststellung der Anspruchsvoraussetzungen und der Freischaltung“ ersetzt.
8. In § 10 Nummer 7 wird die Angabe „§ 5 Absatz 2“ durch die Angabe „§ 5 Absatz 3“ ersetzt.

Artikel 7
Einschränkung eines Grundrechts

Durch Artikel 1 §§ 3 und 4 sowie Artikel 6 Nummer 1, 4 und 6 wird das Grundrecht auf Datenschutz nach Artikel 33 der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland eingeschränkt.

Artikel 8
Inkrafttreten

(1) Artikel 1 §§ 3, 4, 9 und 10, Artikel 2 Nummer 3, soweit die Verordnungsermächtigung in § 16a Absatz 4 Satz 3 des Ostdeutschen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege betroffen ist,

Artikel 3 Nummer 1, soweit die Verordnungsermächtigung in § 38f Absatz 2 des Ostdeutschen Schulgesetzes betroffen ist, sowie Artikel 7 treten am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 1. Januar 2027 in Kraft.

Dresden, den 14. Oktober 2026

Dr. Karl Honecker
Der STAATSPRÄSIDENT